

1500445-55.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Acusação requer a condenação nos termos da denúncia. Autoria não comprovada. Ausência de reconhecimento judicial. Contradição no relato da vítima. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Manutenção da absolvição.

Recurso improvido.

(TJSP; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500445-55.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500445-55.2020.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2032054/2020 - DEL.DEF.MUL.

PRES.PRUDENTE, 6182473 - DEL.DEF.MUL. PRES.PRUDENTE, 11246/19/200 - DEL.DEF.MUL.

PRES.PRUDENTE, 2032054 - DEL.DEF.MUL. PRES.PRUDENTE, 11246/19/200.

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Kauan Endrigo Blaya

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de KAUAN ENDRIGO BLAYA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "e" (contra ascendente), "f" (prevalecendo-se da coabitação e com violência doméstica e familiar contra a mulher) e "h" (contra pessoa idosa), todos do Código Penal, c.c. os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia que, em datas e horários incertos, no período entre 01 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2019, na Rua Guido Boim, nº 420, Conjunto Habitacional Brasil Novo, nesta cidade e comarca, o imputado subtraiu, para si, um conversor elétrico de marca ignorada, avaliado em R\$ 50,00 (cinquenta reais), um botijão de gás de marca ignorada, avaliado em R\$ 40,00 (quarenta reais), um suporte para bolos de vidro, marca ignorada, avaliado em R\$ 40,00 (quarenta reais), 10 (dez) painéis de modelos diversos, marcas ignoradas, avaliadas em R\$ 120,00 (cento e vinte reais), 02 (duas) painéis de pressão de marcas ignoradas, avaliadas em R\$ 60

(sessenta reais), além de peças de xícaras, talheres, copos e pratos, de marcas ignoradas, avaliados em R\$ 60,00 (sessenta reais), objetos que não foram recuperados, sendo tudo pertencente à sua genitora, Aparecida de Souza Blaya, pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos.

Consta que o imputado é usuário de drogas e convive com a vítima, sua genitora, pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos, desde a infância.

Por fim, segundo a acusação o imputado, no período referido, para a manutenção de seu vício em drogas, aproveitando-se da circunstância de residir em companhia de sua genitora e da idade avançada de Aparecida, subtraiu, para si, um conversor elétrico de marca ignorada, um botijão de gás de marca ignorada, um suporte para bolos de vidro, marca ignorada, 10 (dez) painéis de modelos diversos, marcas ignoradas, 02 (duas) painéis de pressão de marcas ignoradas, além de peças de xícaras, talheres, copos e pratos, de marcas ignoradas, objetos que não foram recuperados e avaliados em um total de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Denúncia recebida aos 05/08/2020 (fl. 90).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual. Além disso, requereu a realização de exame de dependência toxicológica (fls. 116/119).

Por decisão de fl. 124, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Deferida a realização de exame toxicológico (fls. 146/147), do qual houve posterior desistência por parte da defesa em razão do não comparecimento do réu à perícia (incidente nº 0012291-12.2021.8.26.0482).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi declarada a revelia do réu ante o não comparecimento, bem como colhido o depoimento da vítima e ouvidas testemunhas. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a ausência de provas quanto à autoria do delito. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa por restritiva de direito. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

A materialidade e autoria do delito não restaram comprovadas.

A vítima Aparecida de Souza Blaya disse em juízo que é mãe do réu. Explicou que estava em São Paulo e que quando retornou para casa o filho já tinha furtado o botijão e os utensílios domésticos. Disse que fez a denúncia, mas que nada foi recuperado. Alegou que o acusado furtou os bens pois é usuário de drogas. Sustentou que ele disse que tinha furtado, mas que se arrependeu. Afirmou que teve aproximadamente R\$ 500,00 de prejuízo e que na época dos fatos tinha 73 anos de idade. Informou que sua outra filha tinha acesso a residência, pois morava no andar de cima. Por fim, relatou que a filha presenciou o acusado levando os objetos da casa.

Ouvida em juízo, a testemunha Kleiner Rubens Blaya Gonçalves disse que convivia com o acusado e cresceram juntos. Afirmou que o denunciado não disse nada sobre ter furtado a residência, mas sempre descobriam quando pertences eram furtados. Aduziu que não viu o acusado furtar os bens na residência. Relatou que somente as pessoas que moravam na casa tinham acesso a ela. Disse que, na casa inferior, somente morava o denunciado e sua avó. Relatou que, na casa de cima, morava ele e sua mãe. Afirmou que não sabe se sua avó foi para São Paulo em outubro de 2019. Disse que o denunciado é usuário de entorpecente. Relatou que o réu nunca falou se trocou os bens furtados por droga.

Como se vê, apesar dos elementos de prova colhidos durante o inquérito policial, a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não é suficiente para imputar ao réu a autoria do crime pelo qual foi acusado.

Não se nega que que nos crimes cometidos às ocultas, no ambiente familiar, a palavra da vítima tem superlativo valor probatório. Todavia, no caso dos autos a

prova oral coligida não se mostra segura e harmônica, notadamente quando cotejada com os depoimentos prestados em solo policial. Observa-se que o depoimento prestado pela vítima em juízo apresenta divergências em relação ao que foi narrado à autoridade policial.

Em juízo, afirmou que estava em São Paulo quando da prática do furto, e apenas deu falta dos itens subtraídos ao retornar a Presidente Prudente. Em solo policial, de outro lado, narrou que há duas semanas vinha notando a subtração de objetos domésticos pelo réu, indicando que estava em sua casa no período em que os furtos foram praticados.

Já a testemunha Kleiner disse nada ter visto sobre o aludido furto, confirmando apenas que de fato ocorrem desaparecimentos de objetos da casa.

O réu, a seu turno, não compareceu aos autos para esclarecer os fatos.

Em suma, sendo a versão da vítima o único indício de materialidade e autoria do delito, e mostrando-se esta inconsistente e contraditória, não é possível com base apenas neste elemento atribuir ao réu com certeza a responsabilidade pela prática do delito em questão. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Acusação requer a condenação nos termos da denúncia. Autoria não comprovada. Ausência de reconhecimento judicial. Contradição no relato da vítima. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Manutenção da absolvição.

Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0000204-63.2016.8.26.0655; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Várzea Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022) (sem destaque no original)

Destarte, impõe-se a absolvição do acusado, visto que os elementos informativos que fundamentaram a denúncia não são suficientes a embasar decreto condenatório.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, e assim o faço para ABSOLVER o réu KAUAN ENDRIGO BLAYA das imputações que lhe foram feitas neste processo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, archive-se, com as baixas e anotações necessárias.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA